

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 598/2535 นาย ชีวิน ตัณฑวณิชย์
ธนาคาร ไทย พาณิชย์ จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425

ลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายในเช็คพิพาทกับตัวอย่างลายมือชื่อของโจทก์มีลักษณะและ
ลวดลายการเขียนผิดกันชัดเจนหลายจุด ซึ่งหากใช้ความระมัดระวังในการตรวจก็จะ
เห็นได้ว่าเป็นลายมือชื่อของบุคคลคนละคนกัน การที่พนักงานของจำเลยที่ 1 ไม่
ตรวจลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายในเช็คพิพาทให้ถูกต้อง จึงเป็นการประมาทเลินเล่อใน
ทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินซึ่งได้จ่ายแก่ผู้นำเช็ค
พิพาทมาเบิกคืนให้โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 เป็น
ผู้จัดการ จำเลยที่ 3 เป็นสมุห์บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาประตูช้างเผือก
จังหวัดเชียงใหม่ของจำเลยที่ 1 โจทก์เป็นลูกค้าของจำเลยที่ 1 โดยมีเงินฝากอยู่ใน
ธนาคารพาณิชย์ จำกัด สาขาประตูช้างเผือก ในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชี
เดินสะพัด เลขบัญชีที่ 349 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2526 มีผู้นำเช็คในบัญชีของ
โจทก์ดังกล่าวเลขที่ 054376 ที่ถูกลักไปเขียนรายการและปลอมลายมือชื่อของโจทก์
ไปเบิกเงินจำนวน 50,000 บาท จำเลยที่ 3 ด้วยการอนุมัติของจำเลยที่ 2 จ่ายเงิน

จำนวน 50,000 บาท ตามเช็คนั้นโดยไม่ตรวจสอบเปรียบเทียบลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายในเช็คกับตัวอย่างลายมือชื่อของโจทก์ที่ให้ไว้ หากได้ตรวจสอบโดยละเอียดแล้วจะพบว่าลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายในเช็คฉบับนั้นเป็นลายมือชื่อปลอมต่อมาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2526 โจทก์ทราบเรื่องและบอกกล่าวให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ชดใช้เงินจำนวน 50,000 บาท แก่โจทก์แต่จำเลยที่ 2 และที่ 3 บ่ายเบี่ยง จำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทำดังกล่าวในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า ลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายในเช็คพิพาทเป็นลายมือชื่อที่แท้จริงของโจทก์ จำเลยที่ 2 และที่ 3 มิได้ประมาทเลินเล่อ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่าจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบเพราะเหตุพนักงานของจำเลยที่ 1 ประมาทเลินเล่อในการจ่ายเงินตามเช็คพิพาท เอกสารหมาย จ.8 หรือไม่พิเคราะห์ลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายในเช็คพิพาทเปรียบเทียบกับลายมือชื่อโจทก์ที่ปรากฏในกระดาษตัวอย่างลายมือชื่อของโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.7 แล้ว เห็นว่า มีลักษณะและลดละการเขียนผิดกันชัดเจนหลายจุด เช่น สระอ ไม่หันอากาศ และอักษรตัว ณ เป็นต้นซึ่งหากใช้ความระมัดระวังในการตรวจลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายในเช็คพิพาทเปรียบเทียบกับที่ปรากฏในตัวอย่างลายมือชื่อของโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.7 อีกเพียงเล็กน้อยก็จะเห็นได้ว่าเป็นลายมือชื่อของบุคคลคนละคนกัน นางเรณู หล่อเลิศสุนทร พยานจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ช่วยสมุห์บัญชีจำเลยที่ 1 ผู้ตรวจเช็คพิพาทเบิกความว่าลายมือชื่อในเช็คพิพาทไม่เหมือนตัวอย่างลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างเสียทีเดียว และจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นสมุห์บัญชี จำเลยที่ 1 ขณะเกิดกรณี

พิพากษาที่เบิกความรับว่า ลายมือชื่อของโจทก์ในเช็คพิพาทกับตัวอย่างลายมือชื่อมีข้อแตกต่างกัน เมื่อคำนึงถึงจำนวนเงินที่สั่งจ่ายในเช็คจำนวน 50,000 บาทแล้ว เห็นว่าเป็นเงินจำนวนค่อนข้างสูง การที่พนักงานของจำเลยที่ 1 ไม่ตรวจลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายในเช็คพิพาทให้ถูกต้องจึงเป็นการประมาทเลินเล่อในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวซึ่งได้จ่ายแก่ผู้นำเช็คพิพาทมาเบิกคืนให้โจทก์"

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ธนาคารที่จ่ายเงินตามเช็คซึ่งมีลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายปลอมนั้นย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1009 อันเป็นกรณีที่ธนาคารจะได้รับความคุ้มครองเมื่อจ่ายเงินไปตามทางการค้าปกติโดยสุจริตและปราศจากประมาทเลินเล่อแม้จะมีลายมือชื่อผู้สลักหลังปลอม หรือลงโดยปราศจากอำนาจ ดังนั้นธนาคารที่จ่ายเงินไปโดยมีลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายปลอมในเช็คจึงไม่สามารถหักเงินจากเจ้าของบัญชี หรือต้องคืนเงินให้แก่เจ้าของบัญชีถ้าได้หักเงินจากบัญชีของบุคคลนั้นไว้แล้ว(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1634/24922492 ฎ.931, ที่

1404/24942494ฎ.1128และที่1363/25162516ฎ.ธ.974) แต่คดีนี้โจทก์ฟ้อง
ธนาคารผู้จ่ายเงินตามเช็คที่มีลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายปลอมตามกฎหมายลักษณะละเมิด
โดยอ้างว่าผู้จัดการธนาคารปฏิบัติหน้าที่โดยความประมาทเลินเล่อเพราะไม่ตรวจดู
ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายในเช็คเปรียบเทียบกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ผู้สั่งจ่ายได้ให้ไว้แก่
ธนาคารอันเป็นการกระทำละเมิดในทางการที่จ้างซึ่งธนาคารในฐานะนายจ้างต้องร่วม
รับผิดชอบลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้าง และศาลฎีกา
ได้วินิจฉัยว่าธนาคารต้องรับผิดชอบเพราะเหตุที่ผู้จัดการธนาคารซึ่งเป็นลูกจ้างได้กระทำ
ละเมิดในทางการที่จ้างโดยประมาทเลินเล่อในการตรวจลายมือชื่อของผู้สั่งจ่าย การ
ที่ธนาคารจ่ายเงินไปตามเช็คที่มีลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายปลอมนั้นเป็นการผิดสัญญาต่อ
เจ้าของบัญชีเงินฝาก เพราะความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบัญชีหรือผู้สั่งจ่ายซึ่งเป็นผู้
เคยค้ากับธนาคารนั้นเป็นเรื่องตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี หรือสัญญาบัญชีเดิน
สะพัด ซึ่งธนาคารจะต้องจ่ายเงินก็เฉพาะเมื่อเจ้าของบัญชีสั่งจ่ายเงินเท่านั้น แต่การ
ผิดสัญญาก็อาจเป็นการกระทำละเมิดได้ หากการผิดสัญญานั้นมีการกระทำโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่สิ่งต่าง ๆ ซึ่งรวม
ทั้งสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 420 เช่นธนาคารรับฝากเช็คของลูกค้าเข้าบัญชี
แต่เก็บเงินไม่ได้และไม่ส่งคืนเช็คให้แก่ผู้ฝาก ซ้ำยังปล่อยให้เช็คสูญหายไปทำให้เสีย
หายเนื่องจากเช็คขาดอายุความ ธนาคารก็ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจากการกระทำ
ละเมิดนั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 865/25082508 ฎ.1276)หรือธนาคารคืนเช็คซึ่งเรียก
เก็บเงินไม่ได้ให้แก่ผู้ที่มารับคืนซึ่งธนาคารไม่รู้จักมาก่อนเพียงแต่อ้างว่าเป็นลูกจ้าง
ของผู้เคยค้าเท่านั้น ถือเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งธนาคารต้องรับผิดชอบ
ในการกระทำละเมิด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 820/25182518 ฎ.735) อย่างไรก็ตาม การ
รับฝากเงินนั้นมีลักษณะพิเศษกว่าการรับฝากทรัพย์สินอื่น ๆ กล่าวคือเงินที่รับฝากย่อม
ตกเป็นของผู้รับฝากตามมาตรา 672 ซึ่งวางหลักไว้ว่าผู้รับฝากไม่ต้องคืนเงินอัน
เดียวกันกับที่ฝาก แต่ต้องคืนให้ครบจำนวน และแม้เงินฝากจะสูญหายไปโดย

เหตุสุดวิสัยผู้รับฝากก็ต้องคืนเงินจำนวนดังกล่าว(คำพิพากษาฎีกาที่ 3076/25332533 ฎ.ส.(เล่มที่ 8)218) และเจ้าของเงินที่ถูกนำไปฝากยืมไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ต่อเงินตราอันเดียวกับที่ฝากไว้นั้นได้ เช่นนี้ เงินที่นำไปฝากธนาคาร ย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร หากไม่มีข้อตกลงให้ธนาคารส่งคืนเป็นเงินตราอันเดียวกันกับที่รับฝาก เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินดังกล่าวเงินที่ธนาคารส่งมาให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงไม่จำเป็นต้องเป็นเงินตราอันเดียวกันกับที่จำเลยนำมาฝากทั้งไม่มีข้อเท็จจริงใด ๆ แสดงว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินตราอันเดียวกับที่จำเลยเบิกไปจากผู้ร้องโดยทุจริต ผู้ร้องซึ่งถูกจำเลยหลอกลวงเบิกเงินไปไม่มีสิทธิขอให้ปล่อยทรัพย์สิน(คำพิพากษาฎีกาที่ 752-753/25232523 ฎ.411) ด้วยเหตุดังกล่าวผู้รับฝากเงินจึงไม่มีหน้าที่ต้องดูแลเงินที่รับฝาก เพียงแต่ต้องส่งคืนเงินจำนวนที่รับฝากเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่ธนาคารรับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินให้ผู้ฝาก ซึ่งผู้ฝากยังเป็นเจ้าของเช็คนั้นอยู่ และผู้รับฝากมีหน้าที่ต้องดูแลและส่งคืนเช็คให้หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ ดังนั้นจึงอาจมีข้อโต้แย้งในเรื่องการรับฝากเงินได้ว่า เมื่อเงินตกเป็นของผู้รับฝากแล้วก็ไม่น่าจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับฝากในเรื่องการรับฝากทรัพย์สินเลย อนึ่งอายุความในการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น มีกำหนดไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันทำละเมิด ตามมาตรา 448 ในขณะที่อายุความการฟ้องคดีธนาคารที่จ่ายเงินตามเช็คที่มีลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายปลอมนั้น ไม่มีกฎหมายลักษณะตั๋วเงินบัญญัติไว้โดยเฉพาะ จึงมีกำหนดไม่เกินสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/30 เสาวนีย์อัครโรจน์จิตติ